DOCUMENTS
TIPUS: CONV - Conveni
NOM: CONV CALAF Conveni collaboració Anoia Vellesa Activa 27072021
UNITAT: Gent Gran i Discapacitat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 49d484a6-47a3-444a-a97a-a99db8fe3d3f
IDENTIFICADOR ENI: ES_L06090039_2021_00000000000000000000000087195
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1374-0611/2021 - 07/07/2021 10:35
REGISTRE DE SORTIDA: S - 003443-2021 - 28/07/2021 10:11

SIGNATURES
ANEXACLIC: 27/07/2021 13:15
Francisco Javier Boquete Saiz : 28/07/2021 10:00

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

Jordi Badia Perea (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 30/11/2021
HASH: 59b8d6914f1613a7ab23bcab1bc9b66e
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 30/11/2021
HASH: 87e5904453623457c5302798354950 6d
Ajuntament de Calaf

CONVENI/ACORD D'ENCÀRREC DE GESTIÓ **ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA I L'AJUNTAMENT DE CALAF PEL PROGRAMA D'ENVELLIMENT ACTIU**

Codi: 210103

Igualada, a data de signatura

R E U N I T S

D'una part, en Xavier Boquete i Sàiz, President del Consell Comarcal de l'Anoia, segons nomenament de 19 de juliol de 2019, en la representació que li atribueix l'article 53 del DL 2/2003, pel qual s'aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 13.1 del DL 4/2003, de 4 de novembre pel qual s'aprova el TR de la Llei d'Organització Comarcal, amb domicili a efectes de notificacions a Igualada, Plaça de Sant Miquel núm. 5, amb CIF P5800006H, compareix en la representació esmentada.

I de l'altra, Jordi Badia i Perea, Alcalde de Calaf, en la representació que li atribueix l'article 53 del DL 2/2003, pel qual s'aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 13.1 del DL 4/2003, de 4 de novembre pel qual s'aprova el TR de la Llei d'Organització Comarcal, amb domicili a efectes de notificacions a la localitat de Calaf, amb CIF P0803100G, compareix en la representació esmentada.

Ambdues parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en què intervenen, la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte,

M A N I F E S T E N

Que el Consell Comarcal de l'Anoia és un ens públic, de caràcter supramunicipal, i de conformitat amb l'art. 25.1 a) del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el TR de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, correspon a la comarca l'exercici de les competències que li atribueix la Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments.

En aquest sentit, les entitats representades posen de manifest que el Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia té el projecte d'Anoia Vellesa Activa amb la finalitat de promoure un envelliment actiu i satisfactori a través de detectar les necessitats de les persones grans en els diferents àmbits com són formatius, d'acompanyament emocional, lleure o altres.

Codi Validació: 4EFAJKGXQD4RRA96G5CE9D4FL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 1 de 7

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/49d484a6-47a3-444a-a97a-a99db8fe3d3f emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

Aquest projecte dotarà d'un personal tècnic per contactar amb les persones grans del municipi, a fi de detectar les seves necessitats per orientar-les i assessorar-les així com organitzar activitats grupals que puguin pal·liar les necessitats observades. Aquest projecte es desenvoluparà durant el segon semestre de 2021.

D'acord amb les previsions del règim d'aquest programa, l'execució de les actuacions es poden portar a terme a través del propi ens, per si mateix o a través d'ens instrumentals, en aquest segon supòsit sempre que la matèria formi part de l'àmbit d'actuació de l'ens, d'acord amb els seus estatuts, i en els termes dels articles 32 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es poden executar també a través d'altres ens locals que ostentin la condició de destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb qui es formalitzi un encàrrec en els termes de l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Que tant a l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que regula els encàrrecs de gestió, com a l'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, s'estableix que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans, els organismes o les entitats públiques, pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme i, també, que l'encàrrec s'ha de formalitzar tenint en compte una sèrie de determinacions que s'hi estableixen, elements aquests que es donen en l'objecte i els objectius del present conveni.

Que ambdues parts en el marc de les seves respectives competències han convingut les condicions en que s'efectuarà l'encàrrec de gestió per portar a terme les actuacions de les diferents línies de treball i per tal de deixar constància d'aquests acords formalitzen el present conveni/acord, prèviament aprovat pels respectius òrgans de govern de cada ens, i que es regirà per les següents,

Per això les parts,

A C O R D E N:

Codi Validació: 4EFAJKGXQD4RRA96G5CE9D4FL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 2 de 7

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/49d484a6-47a3-444a-a97a-a99db8fe3d3f emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

Primera.- Objecte de l'encàrrec de gestió

L'Ajuntament de Calaf encarrega al Consell Comarcal de l'Anoia l'execució de les actuacions incloses en les línies d'actuació del Programa ENVELLIMENT ACTIU resolt favorablement per Diputació de Barcelona.

Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l'activitat material objecte d'encàrrec.

Segona.- Execució de les actuacions

Aquest programa es fonamenta en l'impuls del Programa Anoia Vellesa Activa, facilitant el personal tècnic necessari per a desenvolupar les tasques del Projecte Anoia Vellesa Activa quina descripció a priori són:

- posar-se en contacte amb les persones grans del municipi
- analitzar les necessitats detectades
- promoure activitats individuals i/o grupals
- promoure l'envelliment actiu i saludable
- coordinació i derivació amb els serveis de salut i social que disposa la xarxa
- informar de les tasques realitzades a l'Ajuntament.

L'ens encarregat de l'execució restarà obligat a realitzar les actuacions derivades de l'encàrrec de gestió dins les anteriors línies d'actuació, i d'acord amb el Pla d'Acció presentat i el que s'estableix a l'article 12 del règim aprovat.

Tercera.- Obligacions de l'Ajuntament de Calaf

Supervisar l'activitat encarregada per tal que les actuacions realitzades per encàrrec es desenvolupin en el marc competencial i normatiu vigent. A més es compromet a aportar a la corporació comarcal tota la documentació necessària, així com el finançament que s'estipuli per l'efectivitat de l'encàrrec.

Facilitar la difusió de la informació necessària per a donar a conèixer aquest encàrrec de gestió a la seva ciutadania i a les empreses.

Quarta.- Obligacions del Consell Comarcal de l'Anoia

El Consell Comarcal de l'Anoia es compromet a executar les actuacions objecte del present encàrrec d'acord amb el règim regulador del Programa, els criteris tècnics establerts per la Diputació de Barcelona, així com en el propi Pla d'acció presentat. Es compromet també a comunicar l'inici i finalització dels treballs.

A la finalització de l'encàrrec, el Consell Comarcal de l'Anoia es compromet a justificar a l'Ajuntament la relació de despeses realitzades vinculades a l'execució de les línies d'actuació per l'import transferit, així com una memòria tècnica de les actuacions

Codi Validació: 4EFAJKGXQD4RRA96G5CE9D4FL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 3 de 7

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/49d484a6-47a3-444a-a97a-a99db8fe3d3f emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

desenvolupades. Aquesta documentació l'haurà de presentar també a requeriment de l'ajuntament beneficiari, en el supòsit que aquest es vulgui acollir a la justificació voluntària entre el 02/01/2022-15/11/2022.

El Consell Comarcal de l'Anoia es compromet a conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per un període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

Cinquena.- Entrada en vigor i vigència

El present conveni/acord d'encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la seva signatura i serà vigent fins al 31/12/2021, data de finalització de l'execució del Programa "Anoia Vellesa Activa". Si bé, el present conveni es podrà prorrogar, si no fos denunciat per cap de les parts, en el que els compromisos econòmics hauran de ser pactats específicament per cada anualitat prorrogada.

No obstant, aquesta vigència s'estendrà fins a la seva total justificació i el pagament dels compromisos econòmics establerts.

Sisena.- Finançament de l'encàrrec

Pel compliment dels objectius establerts en el present conveni, l'Ajuntament de Calaf es compromet a transferir al Consell Comarcal de l'Anoia, l'import de 900 € (pel període d'execució de setembre a 31 de de desembre de 2021) corresponent al diferencial entre l'ajut rebut per la Diputació de Barcelona i el cost de l'actuació per poder dur a terme les actuacions objecte d'aquest encàrrec de gestió.

En cas d'acord per ambdues parts de l'extensió del present conveni, l'import pel període d'execució 2022 quedarà pendent de determinar.

Setena.- Comissió de seguiment i avaluació

En el termini d'un mes des del moment de l'aprovació de l'encàrrec de gestió, si escau, es crearà una Comissió de seguiment per a la interpretació i resolució dels problemes o incidències que puguin plantejar-se durant l'execució de les actuacions.

Aquesta Comissió estarà formada per un representant de cada entitat signatària.

Vuitena.- Marc jurídic

Codi Validació: 4EFAJKGXQD4RRA96G5CE9D4FL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 4 de 7

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/49d484a6-47a3-444a-a97a-a99db8fe3d3f emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en el seu article 11, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, en el seu article 10, regulen els encàrrecs de gestió.

La Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en els seus articles 6.3 i 32, estableix que els encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats, no tenen la consideració de contracte i, per tant, estan exclosos de la llei de contractes.

L'encàrrec de gestió que es formalitza mitjançant el present conveni s'ha d'ajustar a les seves clàusules i al previst a la normativa esmentada i en aquest sentit, s'ha d'adaptar a les normes de desenvolupament d'aquella que es puguin aprovar.

Les actuacions derivades de l'encàrrec de gestió s'han d'adequar al previst al Pla d'Acció presentat pel Programa "Treball, Talent i Tecnologia" així com també als acords que es puguin adoptar de conformitat amb el previst a la clàusula segona.

El present marc jurídic es completa de forma subsidiària amb el previst a la normativa de règim local i en concret, a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (arts. 28, 57) i pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Novena.- Protecció de dades de caràcter personal

Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s'obliguen a complir el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d'abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l'acompliment de l'objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s'indica a l'art. 13 del RGPD.

Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.

Desena.- Extinció i causes d'extinció

El conveni/acord s'extingirà pel compliment total i finalització de les actuacions objecte de l'encàrrec de gestió.

A més, podran ser causes d'extinció del present encàrrec de gestió:

a) Mutu acord de les parts.
b) Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes.
c) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l'altra, amb un mes d'anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni/acord.

Codi Validació: 4EFAJKGXQD4RRA96G5CE9D4FL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 7

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/49d484a6-47a3-444a-a97a-a99db8fe3d3f emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

Onzena.- Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l'encàrrec de gestió

Correspon a ambdues entitats signatàries del present conveni l'explotació de la documentació derivada de la prestació del servei o la que resulti de l'elaboració d'informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut que es pugui elaborar dins del seu àmbit territorial.

En tota la documentació hi constarà el logotip del Programa "Envelliment Actiu" i el logotip de la Diputació de Barcelona d'acord amb les normes disponibles a la Seu electrònica de la Diputació. Es podrà fer constar també la titularitat municipal, el logotip i la imatge corporativa.

Dotzena.- Difusió de les activitats acordades

Ambdues parts acorden la possibilitat de donar informació pública de la formalització d'aquest conveni d'encàrrec de gestió en la que hi podran incloure: títol, contingut i termini de realització. Es permet a la Diputació de Barcelona fer ús d'aquesta possibilitat d'informació i difusió pública.

Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l'altre, es seguiran les instruccions sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts.

Tretzena.- Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats

Aquest conveni/acord té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic administratiu.

La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució d'aquest conveni/acord, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat en el si de la Comissió de Seguiment i Avaluació.

Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni/acord que no poguessin ser resoltes per la Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciós administrativa.

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni/acord correspon a l'ens executor material de les actuacions.

En prova de conformitat, les parts, estenen i signen aquest document per duplicat, a un sol efecte, en el lloc i data indicats en l'encapçalament.

Codi Validació: 4EFAJKGXQD4RRA96G5CE9D4FL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 6 de 7

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/49d484a6-47a3-444a-a97a-a99db8fe3d3f emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

Xavier Boquete i Sàiz
Consell Comarcal de l'Anoia

Jordi Badia i Perea
Ajuntament de Calaf

Codi Validació: 4EFAJKGXQD4RRA96G5CE9D4FL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 7 de 7

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/49d484a6-47a3-444a-a97a-a99db8fe3d3f emprant el codi segur de verificació.